

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1353/2535

นายสมมิตร มิ่งเจริญวงศ์

โจทก์

นายวิวัฒน์ กำโชคพานิช

จำเลย

นางสาวหทัยชนก นามวงศ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า จำเลยฎีกา โจทก์ได้รับสำเนาฎีกาแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเพราะยื่นเกินกำหนด ด้วยเหตุขัดข้องและมีอาจก้าวล่วง โจทก์มิได้มีเจตนาที่จะยื่นคำแก้ฎีกาเมื่อพ้นกำหนดแต่ประการใด จึงขอ ยื่นคำแก้ฎีกาดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา (อันดับ 134)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 141,143)

โจทก์ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าโจทก์ได้รับสำเนาฎีกาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2535 ทนายโจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2535 และยื่นคำร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาเมื่อพ้นกำหนด ลงวันที่ 29 เมษายน 2535 โดยอ้างว่ามีเหตุขัดข้องและมีอาจก้าวล่วงได้ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยอย่างไรหรือไม่ จึงไม่รับเป็นคำแก้ฎีกาของโจทก์ ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าโจทก์ได้รับสำเนาฎีกาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2535 ทนายโจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2535 และยื่นคำร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาเมื่อพ้นกำหนด ลงวันที่ 29 เมษายน 2535 โดยอ้างว่ามีเหตุขัดข้องและมีอาจก้าวล่วงได้ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยอย่างไรหรือไม่ จึงไม่รับเป็นคำแก้ฎีกาของโจทก์ ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ